治国理政的法治理念和法治思维

张 文 显

党的十一届三中全会以来，我们党始终重视法治建设，把依法治国确定为党领导人民治理国家的基本方略，把依法执政确定为党治国理政的基本方式，并在实践的基础上初步形成了中国特色社会主义法治理论。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在全面推进依法治国、加快建设中国特色社会主义法治体系和社会主义法治国家的伟大实践中，创造性地发展了中国特色社会主义法治理论，创立了具有鲜明时代特征、理论风格和实践特色的关于法治的思想，为坚持和开拓中国特色社会主义法治道路奠定了思想基础，为推进法治中国建设提供了理论指引。习近平关于法治的思想是马克思主义法学思想中国化的重大理论成果，是中国特色社会主义法治理论的最新成果，体现了我们党在法治领域的理论创新及理论创新基础上的制度创新和实践创新，树立了理论发展守正创新的典范。

一、习近平对法治原理和中国特色社会主义法治基础理论的创新

法治原理和中国特色社会主义法治理论是有关法治的本质、法治的普遍规律、现代法治的一般原理及社会主义法治的本质特征、内在要求、价值功能、基本原则、发展方向、遵循道路等重大问题的理论。习近平创造性地发展了法治原理和中国特色社会主义法治理论，深刻回答了什么是法治、什么是社会主义法治，如何依法治国、建设社会主义法治国家和社会主义法治体系，如何推进法治中国建设，如何在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化，如何形成全面依法治国与全面小康社会、全面深化改革、全面从严治党相辅相成、相互促进、相得益彰的局面等一系列战略性、基础性、普遍性、前沿性重大问题。

（一）关于厉行法治、依法治国的战略意义的理论

与战略家邓小平同志一样，习近平总是首先从战略层面思考和推进法治建设及法治改革，从以下三个方面为依法治国进行了具有鲜明时代特点的战略定位。

第一，从人类政治文明和社会现代化的纵深深刻分析了法治与人治的关系，深化了依法治国的理论基础，夯实了厉行法治的政治信念。习近平指出：“法治和人治问题是人类政治文明史上的一个基本问题，也是各国在实现现代化过程中必

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

须面对和解决的一个重大问题。综观世界近现代史，凡是顺利实现现代化的国家，没有一个不是较好解决了法治和人治问题的。相反，一些国家虽然也一度实现快速发展，但并没有顺利迈进现代化的门槛，而是陷入这样或那样的‘陷阱’，出现经济社会发展停滞甚至倒退的局面。后一种情况很大程度上与法治不彰有关。”① 这一分析击中了新中国成立以来之所以屡屡出现重大失误和严重错误的要害。新中国成立以后，我们党和国家很多重大的失误和颠覆性错误，都是人治造成的。基于对我国民主法治建设成功经验和惨痛教训的深入分析和对治国理政规律的深刻认识，十八届四中全会作出了全面推进依法治国的伟大抉择。在四中全会上，习近平指出：“历史是最好的老师。经验和教训使我们党深刻认识到，法治是治国理政不可或缺的重要手段。法治兴则国家兴，法治衰则国家乱。什么时候重视法治、法治昌明，什么时候就国泰民安；什么时候忽视法治、法治松弛，什么时候就国乱民怨。”② “人类社会发展的事实证明，依法治理是最可靠、最稳定的治理。”③

第二，在建设中国特色社会主义的总体战略布局中思考法治建设问题。十八大之后，习近平深入调研，探索新的历史时期和新的发展阶段中国特色社会主义的战略布局，提出了“四个全面”战略布局，并把依法治国放在这一总体战略布局之中统筹安排，强调指出：“没有全面依法治国，我们就治不好国、理不好政，我们的战略布局就会落空。”所以，“要把全面依法治国放在‘四个全面’的战略布局中来把握，深刻认识全面依法治国同其他三个‘全面’的关系，努力做到‘四个全面’相辅相成、相互促进、相得益彰。”④ “全面推进依法治国是关系我们党执政兴国、关系人民幸福安康、关系党和国家长治久安的重大战略问题，是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。我们要实现党的十八大和十八届三中全会作出的一系列战略部署，全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦，全面深化改革、完善和发展中国特色社会主义制度，就必须在全面推进依法治国上作出总体部署、采取切实措施、迈出坚实步伐。”⑤ “党的十八大提出了全面建成小康社会的奋斗目标，党的十八届三中全会对全面深化改革作

① 习近平：《在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，北京：中央文献出版社，2015年，第12页。

② 习近平：《在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第8页。

③ 习近平：《在庆祝澳门回归祖国十五周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第63页。

④ 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第15页。

⑤ 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第7页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

出了顶层设计，实现这个奋斗目标，落实这个顶层设计，需要从法治上提供可靠保障。”① “我们提出全面推进依法治国，坚定不移厉行法治，一个重要意图就是为子孙万代计、为长远发展谋。”② “全面推进依法治国，是我们党从坚持和发展中国特色社会主义出发、为更好治国理政提出的重大战略任务，也是事关我们党执政兴国的一个全局性问题。落实好这项重大战略任务，对推动经济持续健康发展、维护社会和谐稳定、实现社会公平正义，对全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴，都具有十分重大的意义。”③ “依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。我们要实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，必须更好发挥法治引领和规范作用。”④ “我们面对的改革发展稳定任务之重前所未有，矛盾风险挑战之多前所未有，依法治国地位更加突出、作用更加重大。我们必须坚定不移贯彻依法治国基本方略和依法执政基本方式，坚定不移领导人民建设社会主义法治国家。”⑤

第三，把推进法治中国建设、建设法治强国作为实现中华民族伟大复兴中国梦的核心战略要素。复兴梦就是强国梦，而法治是国家强盛的重要标志，认定国家强盛的诸多标准中，法治要算重要一项，习近平多次引用“国无常强，无常弱。奉法者强，则国强；奉法者弱，则国弱”⑥ 的古典法家经典，用来教育党和人民走奉法强国之路。法治梦与强国梦是相通的。从成文法数量和法律体系规模看，我们已经成为一个法律大国，但还不是法治强国。在强盛的国家，法治成为国家与社会的核心价值，成为国家治理和社会治理的根本方式，成为支撑国家兴旺发达的强大力量；全社会尊重法治、信仰法治、坚守法治；宪法具有极大权威，法律具有普遍的实效，任何个人和组织都自觉地在宪法和法律的范围内活动；公民权利得到切实尊重和保障，国家公权受到有效的约束和监督。同时，法治成为国家强大的软实力，在全球治理中，拥有与其悠久文明、经济实力、军事力量、安理会常任理事国的地位相当的话语权、决策权和规则制定权。

---

① 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 5 页。

② 习近平：《在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 12—13 页。

③ 习近平：《在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 7 页。

④ 习近平：《在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 4—5 页。

⑤ 习近平：《在中共中央召开的党外人士座谈会上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 4 页。

⑥ 《有度》，《韩非子》，北京：中华书局，2010 年，第 42 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（二）关于坚持和拓展中国特色社会主义法治道路的理论

中国特色社会主义法治道路是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现。党的十八大闭幕后第三天，习近平在主持十八届中央政治局第一次集体学习时明确提出，中国特色社会主义是发展中国、稳定中国的必由之路。在十二届全国人大一次会议上当选国家主席后，习近平又意味深长地强调："这条道路来之不易，它是在改革开放30多年的伟大实践中走出来的，是在中华人民共和国成立60多年的持续探索中走出来的，是在对近代以来170多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来的，是在对中华民族5000多年悠久文明的传承中走出来的"，① 深刻揭示了中国特色社会主义道路的深厚历史渊源和广泛现实基础。习近平还多次强调，我们这一代共产党人的任务，就是继续把坚持和发展中国特色社会主义这篇大文章写下去。在法治领域，写好这篇大文章，就是要始终坚持并不断拓展中国特色社会主义法治道路。

习近平指出："中国特色社会主义法治道路，是社会主义法治建设成就和经验的集中体现，是建设社会主义法治国家的唯一正确道路。"② "全面推进依法治国，必须走对路。如果路走错了，南辕北辙了，那再提什么要求和举措也都没有意义了。全会决定有一条贯穿全篇的红线，这就是坚持和拓展中国特色社会主义法治道路。中国特色社会主义法治道路是一个管总的东西。具体讲我国法治建设的成就，大大小小可以列举出十几条、几十条，但归结起来就是开辟了中国特色社会主义法治道路这一条。"③ "在坚持和拓展中国特色社会主义法治道路这个根本问题上，我们要树立自信、保持定力。"④ 对这一点，要理直气壮讲、大张旗鼓讲。习近平关于中国特色社会主义法治道路的重要论述以及十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）向全党全国人民释放出了明确的信号，指明了全面推进依法治国的正确方向，对于进一步统一全党全国人民的认识和行动具有十分重要的意义。

如何准确把握中国特色社会主义法治道路？习近平高屋建瓴，将中国特色社会主义法治道路凝练为"三个核心要义"，指出：坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，"这三个方面实质上是中国特色社会主义法治道路的核心要义，规定和确保了中国特色社会主义法治体系的制度属

① 习近平：《在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话》，《人民日报》2013年3月18日，第1版。

② 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第24页。

③ 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015年第1期。

④ 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015年第1期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性和前进方向”。① 所谓“要义”，就是实质性、本质性意义，就是精髓、决定性要素。在“要义”前面再加上“核心”二字，更凸显出坚持党的领导、坚持中国特色社会主义制度、贯彻中国特色社会主义法治理论这三个方面对于中国特色社会主义法治道路所具有的决定性意义和标志性特征。正是这三个“核心要义”，明示了中国特色社会主义法治道路的基本内涵和基本内容，确定了中国特色社会主义法治道路的根本性质和根本要求，描绘了这条道路的鲜明特征和鲜明标识。

在中国特色社会主义法治道路的三个核心要义中，党的领导是根本，中国特色社会主义制度是基础，中国特色社会主义法治理论是指导思想和学理支撑。在依法治国实践中，坚持中国特色社会主义法治道路，必须做到“五个坚持”，即坚持中国共产党的领导，坚持人民主体地位，坚持法律面前人人平等，坚持依法治国和以德治国相结合，坚持从中国实际出发，遵循法治发展规律。

在坚持中国特色社会主义法治道路的同时，还要与时俱进，不断推进理论创新、制度创新、实践创新，不断丰富三个核心要义的具体内容，不断拓展中国特色社会主义法治道路。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面推进依法治国、加快法治中国建设，以新的理论和实践全面拓展了中国特色社会主义法治道路，使我国法治建设呈现出“全面推进”、“全民推进”、“加快建设”、“协调发展”、“转型升级”的新特征新局面。

（三）关于社会主义法治本质特征的理论

改革开放以来，我们党在坚持不懈的实践探索和理论总结中，形成了“坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一”这一概括中国特色社会主义民主政治和法治文明的重要思想。党的十八大以来，习近平以新论断新命题丰富和发展了“三统一”的理论，赋予其新的内涵和意义。

1. 首次把“三统一”凝练为我国社会主义民主法治建设的基本经验。习近平指出：“把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来是我国社会主义法治建设的一条基本经验。”② “在中国，发展社会主义民主政治，保证人民当家作主，保证国家政治生活既充满活力又安定有序，关键是要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。”③ 这条基本经验也是一百多年来中国人民探索政治发展道路的

① 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 23 页。

② 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，北京：人民出版社，2014 年，第 51 页。

③ 习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立 60 周年大会上的讲话》，《人民日报》2014 年 9 月 6 日，第 2 版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基本结论，是中国社会100多年激越变革、激荡发展的历史结果，是中国人民翻身做主、掌握自己命运的必然选择。为此，要“紧紧围绕坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一深化政治体制改革，加快推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，建设社会主义法治国家，发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主”。①

2. 强调“三统一”的根本与核心是坚持党的领导。习近平指出：“我们强调坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，最根本的是坚持党的领导。坚持党的领导，就是要支持人民当家作主，实施好依法治国这个党领导人民治理国家的基本方略。党的领导和社会主义法治是一致的，只有坚持党的领导，人民当家作主才能充分实现，国家和社会生活制度化、法治化才能有序推进。不能把坚持党的领导同人民当家作主、依法治国对立起来，更不能用人民当家作主、依法治国来动摇和否定党的领导。那样做在思想上是错误的，在政治上是十分危险的。”②

3. 提出人民代表大会制度是党的领导、人民当家作主、依法治国三者的汇合点、凝聚点和根本制度安排。习近平指出：“人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。”③ 这是对“三统一”理论的又一重大发展。

首先，人民代表大会制度是实现党的领导权和执政权的制度载体。中国共产党既是执政党又是领导党，既拥有执政权，又拥有宪法规定的领导权，而且这种领导权是其执政权的政治基础。党的执政权和领导权从体制上来说首先是通过人民代表大会制度实现的。通过人民代表大会制度，发挥党对国家政治和公共事务总揽全局、协调各方的领导核心作用，保证党的路线方针政策和决策部署在国家工作中得到全面贯彻和有效执行。所以，习近平指出：我们要坚持和完善人民代表大会制度，“善于使党的主张通过法定程序成为国家意志，善于使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员，善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导，善于运用民主集中制原则维护党和国家权威、维护全党全国团结统一。”④

其次，人民代表大会制度是实现人民当家作主的根本途径和最高实现形式。人

① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉辅导读本》，北京：人民出版社，2013年，第4页。

② 习近平：《在中央政法工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第19页。

③ 习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话》，《人民日报》2014年9月6日，第2版。

④ 习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话》，《人民日报》2014年9月6日，第2版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

民当家作主是社会主义民主政治的本质，人民民主是社会主义的生命。我国宪法明确规定："中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。""全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。""国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。"人民代表大会制度可以保证国家权力始终掌握在人民手中，保证国家权力真正体现人民的意志、代表人民的利益，保证了人民当家作主的地位。人民通过各级人民代表大会行使宪法法律规定的国家大政方针的决策权、立法权、监督权、选举权，使人民民主得以从根本上实现。在新时期，我们要坚持、完善和创新人民代表大会制度，"支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。要扩大人民民主，健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道，从各层次各领域扩大公民有序政治参与，发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主。"①

最后，人民代表大会制度是实现依法治国的基础和前提。依法治国的前提是有法可依，社会主义法治体系的基础是完备的法律规范体系，法律规范体系的统领是宪法。宪法是由全国人民代表大会制定和修改的，法律是由全国人民代表大会及其常委会制定的，不仅如此，各级人民代表大会及其常委会还拥有确保宪法法律实施的监督权。"要通过人民代表大会制度，弘扬社会主义法治精神，依照人民代表大会及其常委会制定的法律法规来展开和推进国家各项事业和各项工作，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义，尊重和保障人权，实现国家各项工作法治化。"②

习近平关于党的领导、人民当家作主、依法治国"三统一"的最新论述是对马克思主义国家与法的理论和中国特色社会主义法治理论的重大发展，是对中国共产党治国理政理论体系的独创性贡献，续写了马克思主义国家与法的理论中国化、时代化的新篇章。

4．关于法治中国建设的理论。十八大召开不久，习近平围绕实现"两个一百年"的目标，提出了实现中华民族伟大复兴"中国梦"，之后紧接着又提出要建设法治中国。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》正式确认了"法治中国"这一概念，并将法治建设的长远目标确定为"推进法治中国建设"。十八届四中全会向全党和全国各族人民发出"向着建设法治中国不断前进"、"为建设法治中国而奋斗"的号召。"法治中国"是习近平在浙江工作时提出的

① 习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立 60 周年大会上的讲话》，《人民日报》2014 年 9 月 6 日，第 2 版。

② 习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立 60 周年大会上的讲话》，《人民日报》2014 年 9 月 6 日，第 2 版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

“法治浙江”概念合乎逻辑的延伸和升华。①

“法治中国”概念是我们党在法治理论上的重大创新，也是对当前和今后中国法治建设的科学定位，具有深厚的历史文化底蕴、丰富的实践经验基础和强大的导向定位功能，构成我国法治建设新时期、新阶段的时代主题。“法治中国”以其无可比拟的包容性、凝聚力、感召力而成为中国特色社会主义法治理论体系和话语体系的统领性概念。

“建设法治中国”，是法治国家的升级版，其要义是依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设。也就是说，不仅要建设法治国家，还要建设法治政府、法治军队、法治社会、法治经济；不仅要推进依法治国，还要推进依法执政、依法行政、依法自治；不仅要搞好国家法治，还要搞好地方法治、部门法治、社会法治，促进国家法治、地方法治、部门法治和社会法治的协调发展；不仅要推进法律制度硬实力建设，还要推进法治文化软实力建设；不仅要致力于国内法治建设，还要统筹国内法治和国际法治两个大局，推动国际关系法治化和全球治理民主化。

5．关于党法关系的理论。党和法的关系、党的领导和依法治国的关系，是社会主义法治建设和民主政治建设的核心问题。习近平指出，党与法、党的领导与法治的关系是政治与法治关系的集中反映。一方面，社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导是社会主义法治最根本的保证，是中国特色社会主义法治之魂。坚持党的领导，关键是充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，通过领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，把党的领导贯穿于依法治国全过程、各领域、各方面。另一方面，党的领导必须依靠社会主义法治。依靠社会主义法治，有利于巩固党的执政地位、完成党的执政使命、改善党的执政方式、提高党的执政能力。因此，要坚持依法执政，推进依法执政制度化、规范化、程序化，要坚持以法治的理念、法治的体制、法治的程序，实行党的领导。

在党与法的关系上，习近平旗帜鲜明地指出：“‘党大还是法大’是一个政治陷阱，是一个伪命题。对这个问题，我们不能含糊其辞、语焉不详，要明确予以回答。”② 同时，习近平也指出：“我们说不存在‘党大还是法大’的问题，是把党作为一个执政整体而言的，是指党的执政地位和领导地位而言的，具体到每个党政组织、每个领导干部，就必须服从和遵守宪法法律，就不能以党自居，就不能把党的

① 习近平同志在担任浙江省省委书记的时候，提出了“法治浙江”概念。2006 年 4 月 25 日，在习近平同志主持下，浙江省委十一届十次全会作出了建设法治浙江的重大战略部署，明确了法治浙江建设的十大任务。

② 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 34 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

领导作为个人以言代法、以权压法、徇私枉法的挡箭牌。”① 他还有的放矢地指出：“如果说‘党大还是法大”是一个伪命题，那么对各级党政组织、各级领导干部来说，权大还是法大则是一个真命题。”② 各级党政组织和领导干部必须用法律来约束权力的任性，依照宪法和法律正确行使权力。

6．关于社会主义法治核心价值的理论。世界上有各种类型的法治。我们党在反思和评估古今中外各种法治模式的基础上，提出“法律是治国之重器，良法是善治之前提”。这是对中国特色社会主义法治作为形式法治与实质法治相统一的法治模式的精辟定型。习近平在不同语境下提出的两个论断科学地揭示了形式法治和实质法治的内涵及其统一性。第一个论断：“法律是什么？最形象的说法就是准绳。用法律的准绳去衡量、规范、引导社会生活，这就是法治。”③ 这一论断所指的是形式法治。第二个论断：“人民群众对立法的期盼，已经不是有没有，而是好不好、管用不管用、能不能解决实际问题；不是什么法都能治国，不是什么法都能治好国；越是强调法治，越是要提高立法质量。”④ “努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护。”⑤ 这个论断所指的是实质法治，强调良法善治。习近平还引用宋代思想家、政治家王安石的名言来说明良法善治：“立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”⑥

所谓“良法”，可在四种意义上把握。一是法律应符合人性、人文、自然、经济、政治、社会等的规律，与作为法律调整对象的各种关系的存在与发展规律保持一致，而不能蔑视规律、抗拒规律。正如习近平所指出的：“科学立法的核心在于尊重和体现客观规律。”⑦ 二是法律制定得良好。这是形式法治的基本要求。法律规则确定的行为标准适度、可遵守、可执行、可适用，权利、义务、责任对等，公开透明，标准统一，普遍适用，连续稳定，非溯及既往，规则与规则、法律与法律、法律部门与法律部门、实体法与程序法之间协调一致。三是法律实施得良好，不仅全

① 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 37 页。

② 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 37 页。

③ 习近平：《在中共十八届四中全会第二次全体会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 8—9 页。

④ 习近平：《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 43 页。

⑤ 习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立六十周年大会上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 47 页。

⑥ 王安石：《临川先生文集》，北京：中华书局，1959 年，第 678 页。

⑦ 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 54 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

民自觉守法，而且国家机关尊重宪法、严格执法、公正司法。四是法律体现社会良善价值。这是实质法治的基本要义。是不是良法善治，关键是看法律体系、法治体系以及国家治理制度体系贯通什么样的价值观和价值标准。习近平基于良法善治的崇高理念，从立党为公、执政为民的战略高度，重点强调了“人民主体”、“公平正义”这两个社会主义法治的核心价值。

“以人民为主体”，即“以人民为中心”，亦即“法治为民”，这是社会主义法治最核心的价值，是中国特色社会主义法治价值体系的基石。

坚持法治的人民主体价值，就是坚持法治为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为法治建设的根本目的，把体现人民利益、反映人民意愿、维护人民权益、增进人民福祉、促进人的全面发展作为法治建设的出发点和落脚点。

坚持法治的人民主体价值，就是要保证人民在党的领导下，依照法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务，维护社会公平正义，保障人民平等参与、平等发展权利；以法治来激励和保护人民的积极性、主动性、创造性，增强社会发展活力，确保人民安居乐业、社会安定有序。

坚持法治的人民主体价值，就是要在依法治国全过程各领域坚持以人民为中心的工作导向。要恪守以民为本、立法为民理念，使每一项立法都贯彻社会主义核心价值观、符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护。坚持执法司法为人民，依靠人民推进公正执法司法，通过公正执法司法维护人民权益。

坚持法治的人民主体价值，就要弘扬人民权益靠法律保障、法律权威靠人民维护的社会主义法治精神，做到法律为人民所掌握、所遵守、所运用，增强全社会尊法学法守法用法护法的自觉意识。

以公平正义为法治的生命线。习近平指出：“公正是法治的生命线。公平正义是我们党追求的一个非常崇高的价值，全心全意为人民服务的宗旨决定了我们必须追求公平正义，保护人民权益、伸张正义。全面依法治国，必须紧紧围绕保障和促进社会公平正义来进行。”①

公平正义的法律价值在立法层面主要体现为权利平等、机会平等、规则平等，在法律实施层面集中体现为法律面前人人平等。平等是社会主义法律的基本属性，是社会主义法治的基本要求。

十八届四中全会关于全面依法治国的决定以及三中全会和五中全会有关法治改革和法治建设的决策全面贯彻了公平正义价值观，强调：“要把公正、公平、公开原

① 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，《人民日报》2015年11月4日，第1版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

则贯穿立法全过程。”① “健全以公平为核心原则的产权保护制度，加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护，清理有违公平的法律法规条款。”② “依法保障公民权利，加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度，保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯，保障公民经济、文化、社会等各方面权利得到落实，实现公民权利保障法治化。”③ “必须完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”④

除了人民主体和公平正义之外，中国特色社会主义法治理论还融通了人类社会的共同价值。与西方国家把自己的价值观和价值体系作为人类社会的“普世价值”强加于人不同，我们主张在文明互鉴基础上形成的人类社会的共同价值。在联合国峰会上，习近平十分鲜明地提出：“和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标。”⑤ 以“和平、发展、公平、正义、民主、自由”为核心的共同价值观的提出，使我们站在了国际社会价值和道德的制高点。

以“人民主体”为基石、以“公平正义”为核心的社会主义法治价值体系的阐发与法治价值体系的建构，以“和平、发展、公平、正义、民主、自由”为主要内容的全人类共同价值的凝练与提出，增进了法治领域的价值共识，释放出推进法治进程的巨大动力源泉。

7. 关于社会主义法治体系的理论。2011 年，中国特色社会主义法律体系形成之后，中国法治建设的目标如何设计？十八届四中全会适时提出全面依法治国的总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。中国特色社会主义法治体系概念是我们党十八大以来又一原创性和标志性的创新理论成果。习近平深刻阐述了中国特色社会主义法治体系的科学内涵和实践面向，指出：建设中国特色社会主义法治体系就是“在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严

① 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 8 页。

② 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 12 页。

③ 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 11—12 页。

④ 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 20 页。

⑤ 习近平：《携手构建合作共赢新伙伴同心打造人类命运共同体——在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话》，《人民日报》2015 年 9 月 29 日，第 2 版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系。”①

习近平指出：在推进“四个全面”的过程中，“我们既要注重总体谋划，又要注重牵住‘牛鼻子’”，比如，“既对全面推进依法治国作出系统部署，又强调以中国特色社会主义法治体系为总目标和总抓手。”②“提出这个总目标，既明确了全面推进依法治国的性质和方向，又突出了全面推进依法治国的工作重点和总抓手。一是向国内外鲜明宣示我们将坚定不移走中国特色社会主义法治道路。……二是明确全面推进依法治国的总抓手。全面推进依法治国涉及很多方面，在实际工作中必须有一个总揽全局、牵引各方的总抓手，这个总抓手就是建设中国特色社会主义法治体系。依法治国各项工作都要围绕这个总抓手来谋划、来推进。三是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，也是全面深化改革的必然要求，有利于在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化，有利于在全面深化改革总体框架内全面推进依法治国各项工作，有利于在法治轨道上不断深化改革。”③建设中国特色社会主义法治体系，“这是贯穿十八届四中全会决定全篇的一条主线，既明确了全面推进依法治国的性质和方向，又突出了全面推进依法治国的工作重点和总抓手，对全面推进依法治国具有纲举目张的意义。”④

8．关于法治与国家治理现代化的理论。我们党讲过很多现代化，包括农业现代化、工业现代化、科技现代化、国防现代化等。国家治理体系和治理能力现代化是第一次讲，学术界有人将这一现代化称为“第五现代化”。习近平提出国家治理现代化，既是对社会现代化理论的重大发展，更是对治国理政理论体系的重大创新。完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，是对全面深化改革总目标的经典论述。全面深化改革是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的必由之路和强大动力。通过全面深化改革，不断推进我国社会主义制度自我完善和发展，为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更成熟、更管用的制度体系。国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系，是一整套紧密相连、相互协调的国家制度；国家治理能力则是运用国家制度管理社会各方面事务的能力。推进国家治理体系和治理能力现代化，就是要通过全面

① 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第51页。

② 习近平：《在十八届中央政治局第二十次集体学习时的讲话》，《习近平关于协调推进“四个全面”战略布局论述摘编》，北京：中央文献出版社，2015年，第160页。

③ 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第51—52页。

④ 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015年第1期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

深化改革使各方面制度更加科学、更加完善，实现党、国家、社会各项事务治理制度化、规范化、程序化，善于运用制度和法律治理国家，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平。

习近平强调，法治体系是国家治理体系的重要依托，要在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。国家治理现代化的核心标志是科学化、民主化、法治化，这“三化”对应着科学执政、民主执政、依法执政。就国家治理体系而言，法治化首先是国家治理制度的法制化。只有通过法制化，国家治理制度才能定型化、精细化，把国家治理制度的“分子结构”精细化为“原子结构”，从而增强其执行力和运行力。国家治理能力，既指各主体对国家治理体系的执行力，又指国家治理体系的运行力，还包括国家治理的方式方法。治理能力具体包括执政党科学执政、民主执政、依法执政的能力，人大及其常委会科学立法、民主立法的能力以及依法决定重大事项、保证宪法法律实施、对“一府两院”实行法律监督和工作监督的能力，人民政府科学行政、民主行政、依法行政、严格执法的能力，司法机关公正司法、定分止争、救济权利、制约公权、维护法制权威和尊严的能力，广大人民群众、人民团体和社会组织依法管理国家事务、经济社会文化事务、依法自治的能力，党和国家各级领导干部深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、改善民生的能力。提高这些能力，最关键的就是提高运用法治思维和法治方式的能力和水平，以解决国家治理现代化法治化进程中治理动力不足和能力不够的问题。

二、习近平关于全面依法治国的重大理论创新

习近平不仅阐述了法治的基本原理和中国特色社会主义法治的一般理论，而且对全面依法治国各个方面、各个领域、各个环节都进行了深刻的理论阐述。

（一）关于完善中国特色社会主义法律体系的观点。习近平关于完善法律体系的理论，阐明了在新形势下立什么样的法、怎样立法这一重大命题，为立法工作和立法体制改革指明了方向。其主要观点包括：法律是治国之重器，良法是善治之前提，立法必须符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护。赋予科学立法、民主立法以崭新的意蕴。科学立法的核心在于尊重和体现客观规律，民主立法的核心在于为了人民、依靠人民。推进科学立法、民主立法是提高立法质量的根本途径。坚持立法先行，立改废释并举。加强重点领域立法，适应改革、发展、稳定、民生、国家安全等对法律法规的迫切需要。注重将改革决策和立法决策相衔接，发挥立法对于改革发展重点领域和关键环节的引领和推动作用。完善立法体制，优化立法职权配置，充分发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，明确立法权力边界，有效防止部门利益和地方保护主义法律化。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（二）关于宪法法律实施的观点。宪法和法律的生命在于实施，宪法法律的权威在于实施，宪法法律的威力也在于实施，中国特色社会主义法律体系形成、基本解决有法可依之后，依法治国的重点是保证宪法法律实施，尤其是要在宪法实施上下功夫。宪法实施的关键是确保宪法所确立的社会主义基本经济制度、政治制度得到巩固和发展，确保宪法确定的中国共产党领导地位不动摇，确保宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇。宪法法律实施要体现“严”字当头，严格依宪（依法）立法、严格执法、严格司法、严格监督，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究现象，坚决整治以权谋私、以权压法问题，严禁侵犯群众合法权益，维护社会主义法制的统一、尊严、权威。为了保证法律有效实施，必须建立高效的法律实施体系，最重要的是健全宪法实施体系机制。习近平指出：“宪法是国家的根本法。法治权威能不能树立起来，首先要看宪法有没有权威。必须把宣传和树立宪法权威作为全面推进依法治国的重大事项抓紧抓好，切实在宪法实施和监督上下功夫。”① 为此，十八届四中全会《决定》提出了一系列保障宪法实施的措施，包括：完善全国人大及其常委会宪法监督制度，健全宪法解释程序机制；加强备案审查制度和能力建设，依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件；将每年 12 月 4 日（现行宪法颁布实施的日期）确定为国家宪法日；建立宪法宣誓制度等。

（三）关于法治政府建设的观点。习近平高度重视建设法治政府，以深刻的理论观点科学地阐述了加快建设法治政府的重大意义，回答了建设一个什么样的法治政府、怎样建设法治政府的重大问题。提出加快建设法治政府，要从依法全面履行政府职能、健全依法决策机制、深化行政执法体制改革、坚持严格规范公正文明执法、强化对行政权力的制约和监督、全面推进政务公开六个方面展开，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。习近平强调，各级政府必须坚持在党的领导下、在法治轨道上开展工作；要坚持依法全面履行政府职能，法定职责必须为、法无授权不可为，推进各级政府事权规范化、法律化，推行政府权力清单、负面清单和责任清单制度；健全依法决策机制，确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确；深化行政执法体制改革，合理配置执法力量，推进综合执法，健全执法和司法衔接机制；坚持严格规范公正文明执法，加强执法信息化建设和信息共享，全面落实行政执法责任制；强化对行政权力的制约和监督，加强多元化监督制度建设，努力形成科学有效的权力运行制约和监督体系；全面推进政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开；杜绝违法执法、粗暴执法、选择性执

① 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 52 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法、消极执法、钓鱼执法，解决行政不作为、乱作为等问题。

（四）关于司法和司法改革的观点。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把深化司法体制改革作为全面推进依法治国的突破口，以建设公正高效权威的社会主义司法制度为目标，以提高司法公信力为根本尺度，以让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为检验标准，深刻阐释司法体制重大理论问题，使我国司法体制改革呈现出前所未有的力度、广度和深度。

在全面依法治国和深入推进司法改革的新形势下，习近平不断创新司法理论，对一些长期困扰法学界的司法理论问题给出了依据客观规律、符合中国实际、具有中国特色的深刻阐述，为司法改革和中国特色社会主义司法事业发展提供了丰富的科学理论。

关于司法的基本理论观点，包括司法、司法机关和司法权的界定；司法的价值和功能；司法公信力；司法规律。习近平在通常的语境下是把司法作为包括侦查、检察、审判、司法执行等国家专门活动在内的一个概念来理解，明确指出：在我国，司法机关是包括公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关等在内的；优化司法职权配置，就是“健全公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关各司其职，侦查权、检察权、审判权、执行权相互配合、相互制约的体制机制”。①

基于对“司法”、“司法机关”的理解，习近平指出：“司法活动具有特殊的性质和规律，司法权是对案件事实和法律的判断权和裁决权。”② 据此，他一方面给以司法权一个开放的结构，司法各个环节都行使着对事实和法律的判断权，无论是公安机关行使侦查权、检察机关行使追诉权，审判机关行使审判权，还是执行机构行使裁判执行权，都包含着对事实、法律的判断；另一方面，他又强调了在司法权力当中具有决定意义的审判权。审判权的核心是裁决权、裁判权，所谓裁决、裁判，就是在查明事实真相的基础上，依据法律的内在准则以及道德、情理、政策等外部性规范作出定分止争、惩恶扬善、修复正义的判决，而无论是侦查还是检察，说到底都围绕着定罪量刑展开，都是裁判的前期工作，司法行政机关执行的则是人民法院的裁判。所以，要推进以审判为中心的诉讼制度改革。

关于司法的价值和功能，习近平指出：“公正是司法的灵魂和生命”，③ 促进社会公平正义是司法工作的核心价值追求，司法机关是维护社会公平正义的最后一道防线。围绕公平正义这一核心价值，我国司法担当着“权利救济”、“定分止争”、

① 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 21 页。

② 习近平：《在中央政法工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 102 页。

③ 《以提高司法公信力为根本尺度　坚定不移深化司法体制改革》，《人民日报》2015 年 3 月 26 日，第 1 版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

“制约公权”的功能。

习近平在中共十八届三中全会、四中全会、中央政法工作会议、中央全面深化改革领导小组会议上反复强调司法改革要坚持问题导向，遵循司法权运行规律。习近平针对学术界和事务部门对司法规律尚未形成共识的现实情况，提出了既高屋建瓴又求真务实的见解，创新了司法理论，凝聚了改革共识。习近平首先在方法论上把司法规律限定于“司法权运行规律”、“司法活动的客观规律”，指出：完善人民法院司法责任制，“要坚持问题导向，遵循司法权运行规律。”① “完善司法制度，深化司法体制改革，要遵循司法活动的客观规律。”② 在这一语义之下，习近平对司法规律进行了深刻分析。

习近平认为司法权独立运行（行使）是最根本的司法规律，强调指出：“要确保审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权。……司法不能受权力干扰，不能受金钱、人情、关系干扰，防范这些干扰要有制度保障。”③ 司法人员公正办案，“只服从事实、只服从法律”。④在揭示司法权独立行使（运行）这一根本规律的基础上，习近平进一步指出遵循司法规律要体现“权责统一、权力制约、公开公正、尊重程序”，⑤ 体现“裁判终局性”。

关于司法改革的重大理论。习近平着眼于破解影响司法公正、制约司法能力的深层次问题，提出了司法改革的重大理论，并对司法改革作出了系统化的顶层设计。习近平司法改革理论涉及如何正确认识和评价我国现行司法制度，司法改革的政治定性和定位，司法改革的目标与方向定位，司法改革必须坚持的基本原则，强调司法改革必须坚持党的领导、坚持以宪法为根本遵循、坚持遵循司法规律、坚持从中国国情出发、坚持顶层设计和基层探索相结合，确保司法改革沿着中国特色社会主义法治道路推进。习近平还对新一轮司法改革各项重大举措进行了充分论证和阐述，为深化司法管理体制改革、推进司法人员分类管理改革、推进司法责任制改革、加强人权司法保障、推进司法民主、提升司法权威、保证司法廉洁、提高司法效率、促进诉讼便利化、推进刑罚制度人道化、推进司法队伍职业化、深化律师制度改革等提供了坚实而科学的理论基础。特别是提出完善以“让审理者裁判，由裁判者负

① 《增强改革定力保持改革韧劲　扎扎实实把改革举措落到实处》，《人民日报》2015 年 8 月 19 日，第 1 版。

② 《以提高司法公信力为根本尺度　坚定不移深化司法体制改革》，《人民日报》2015 年 3 月 26 日，第 1 版。

③ 习近平：《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 69 页。

④ 《坚持严格执法公正司法深化改革　促进社会公平正义保障人民安居乐业》，《人民日报》2014 年 1 月 9 日，第 1 版。

⑤ 《以提高司法公信力为根本尺度　坚定不移深化司法体制改革》，《人民日报》2015 年 3 月 26 日，第 1 版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

责”为要义的司法责任制是司法体制改革的“牛鼻子”，指引司法改革在司法本质和司法规律的轨道上全面有序推进。

（五）关于法治文化和法治社会建设的观点。“法治社会”是十八大后习近平正式提出的法治理论概念。“法治社会”概念进一步明确了法治建设的目标任务，表明我们不仅要建设法治国家，还要建设法治社会。法治国家与法治社会是互为依存、相辅相成的，法治国家引领法治社会，法治社会为法治国家构筑坚实的社会基础。建设法治社会，必须大力推进法治文化建设，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展法治宣传教育，在全社会弘扬法治精神，增强法治观念，厚植法治信仰，使尊法信法守法用法成为全体人民的共同追求和自觉行动。建设完备的法律服务体系，积极推进公共法律服务体系建设，统筹城乡、区域法律服务资源，加强民生领域法律服务，加大对困难群众的法律援助，满足人民群众日益增长的法律服务需求。坚持人民主体地位，依靠和动员社会力量共同参与法治社会建设，推进基层和社会组织依法参与社会治理，深化多层次多领域法治创建活动，引导和保证城乡基层群众依法自治，推动社会组织依法自律。持之以恒地推进平安中国建设，创新社会治理机制，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，为人民群众创造安居乐业的法治环境。

（六）关于法治经济建设的观点。习近平同志在地方工作期间，就高度重视法治经济建设，强调“市场经济必然是法治经济”。党的十八大以来，习近平围绕中国社会主义经济建设提出了一系列新的重大战略思想和重要理论观点，创造性地发展了中国特色社会主义政治经济学原理，为法治经济建设培植了更加深厚、更加科学的理论基础，为“社会主义市场经济本质上是法治经济”、“厉行法治是发展社会主义市场经济的内在要求”、“认识新常态、适应新常态、引领新常态”等科学命题提供了学理支撑。根据“市场经济本质上是法治经济”科学定理，党的十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和第十二届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进一步提出要“加快建设法治经济和法治社会，把经济社会发展纳入法治轨道”。①

习近平法治经济思想十分丰富，核心内容包括：第一，坚持和完善社会主义基本经济制度。强调“坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，关系巩固和发展中国特色社会主义制度的重要支柱”。② “实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国共产党确立的一项大政方针，

① 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，北京：人民出版社，2015 年，第 6 页。

② 习近平：《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 72 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是中国特色社会主义制度的重要组成部分，也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。”① “要坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，推动各种所有制取长补短、相互促进、共同发展，同时公有制主体地位不能动摇，国有经济主导作用不能动摇，这是保证我国各族人民共享发展成果的制度性保证，也是巩固党的执政地位、坚持我国社会主义制度的重要保证。”② “公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础；公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯；国家保护各种所有制经济产权和合法利益，坚持权利平等、机会平等、规则平等，废除对非公有制经济各种形式的不合理规定，消除各种隐性壁垒，激发非公有制经济活力和创造力。”③

第二，完善社会主义市场经济法律制度。习近平指出：“法治经济的本质要求就是把握规律、尊重规律。”④ 法治经济建设的基础性工作是坚持社会主义市场经济改革方向，遵循社会主义基本制度与市场经济有机结合的经济规律，不断完善社会主义经济法律制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用并更好地发挥政府的作用。为此，“必须以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为基本导向，完善社会主义市场经济法律制度”。⑤ 特别是要加快“建立现代产权制度”这一基础性、根本性经济法律制度。

第三，营造公平竞争、规范有序的经济法治环境。强调“全面深化改革，关键是要进一步形成公平竞争的发展环境”，⑥ “要积极推进全面依法治国，营造公平有序的经济发展法治环境。”⑦ “要深入推进法治建设，着力打造全面振兴好环境”，⑧

① 习近平：《毫不动摇坚持我国基本经济制度　推动各种所有制经济健康发展》，《人民日报》2016年3月9日，第2版。

② 《立足我国国情和我国发展实践　发展当代中国马克思主义政治经济学》，《人民日报》2015年11月25日，第1版。

③ 习近平：《毫不动摇坚持我国基本经济制度　推动各种所有制经济健康发展》，《人民日报》2016年3月9日，第2版。

④ 习近平：《在中央经济工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第115页。

⑤ 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第12页。

⑥ 习近平：《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉辅导读本》，第66页。

⑦ 《习近平李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽分别参加全国人大会议一些代表团审议》，《人民日报》2015年3月9日，第1版。

⑧ 《习近平李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽分别参加全国人大会议一些代表团审议》，《人民日报》2015年3月9日，第1版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

“在制度上、政策上营造宽松的市场经营和投资环境”，“营造商品自由流动、平等交换的市场环境，破除市场壁垒和地方保护”，“降低制度性交易成本”。① “企业家在推动经济发展中发挥着重要作用，要为企业家营造宽松环境，用透明的法治环境稳定预期，给他们吃定心丸。”要坚持改革开放，着力营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

第四，认识、适应、引领经济新常态，以法治化方式领导和管理经济。习近平在中央经济工作会议上指出：“经济发展进入新常态，党领导经济工作的观念、体制、方式方法也要与时俱进。要加强党领导经济工作制度化建设，提高党领导经济工作法治化水平。”②针对一些地方和部门还习惯于仅靠行政命令等方式来管理经济，习惯于用超越法律法规的手段和政策来抓企业、上项目推动发展，习惯于采取陈旧的计划手段、强制手段完成收入任务的弊端，强调“领导干部尤其要带头依法办事，自觉运用法治思维和法治方式来深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定”。③

（七）关于权力制约和监督的观点。习近平指出：“纵观人类政治文明史，权力是一把双刃剑，在法治轨道上行使可以造福人民，在法律之外行使则必然祸害国家和人民。”④ 因此，必须加强对权力的制约和监督，“把权力关进制度的笼子”，构建权力制约和监督体系，使之在法律和制度的范围内正确行使，让权力不再任性。把权力关进制度的笼子，一是要依法设定权力、规范权力、制约权力、监督权力。二是必须强化制约、强化监督、强化公开。强化制约，主要是合理分解权力，科学配置权力，形成科学的权力结构，建立既相互制约又相互协调的权力运行机制。强化监督，主要是建立健全科学有效的权力监督体系，整合监督力量，增强监督实效。强化公开，主要是大力推进党务公开、政务公开、司法公开，提高权力运行的透明度和公信力。

（八）关于从严治党、依法反腐的理论。习近平指出，“全面从严治党，核心是加强党的领导，基础在全面，关键在严，要害在治”。⑤

“核心是加强党的领导”，是指只有党来管党，才能管好党；只有党来从严治党，才能治好党；党要管党丝毫不能放松。“基础在全面”，“全面”是指管全党、治全

① 《中央经济工作会议在北京举行》，《人民日报》2015 年 12 月 22 日，第 1 版。

② 《中央经济工作会议在北京举行》，《人民日报》2014 年 12 月 12 日，第 1 版。

③ 习近平：《在中央经济工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 115 页。

④ 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 37—38 页。

⑤ 《坚持全面从严治党依规治党　创新体制机制强化党内监督》，《人民日报》2016 年 1 月 13 日，第 1 版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

党，覆盖党建各个领域、各个方面、各个部门。“关键在严”，是指教育要严，管理要严，制度要严，执纪要严，惩治要严。“要害在治”，“治”就是从党中央到省市县党委，从中央部委党组（党委）到基层党支部，都要肩负起管党治党的主体责任，各级纪委要担负起监督责任，勇于执纪问责。

习近平强调：从严治党，必须“坚持思想建党和制度治党紧密结合，思想教育要结合落实制度规定来进行，使加强制度治党的过程成为加强思想建党的过程，也要使加强思想建党的过程成为加强制度治党的过程”。① 必须坚持依规治党和以德治党相结合。必须注重党内法规法纪同国家法律的衔接和协调、共同发挥在治党治国中的相辅相成作用。必须坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设。

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从巩固党的执政地位、保护人民利益、维护社会公平正义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，强力推进反腐败斗争，并作出了一系列深刻论述，形成了全面从严治党、依法反腐的思想体系，丰富、创新和发展了党建理论和法治理论。习近平指出：“中外经验告诉我们，只有坚持依法严厉惩治、形成不敢腐的惩戒机制和威慑力，坚持完善法规制度、形成不能腐的防范机制和预防作用，坚持加强思想教育、形成不想腐的自律意识和思想道德防线，才能有效铲除腐败现象的生存空间和滋生土壤。”② 强调坚持有腐必反、有贪必肃，反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，上不封顶、下不设限，造成“利剑悬在头上的感觉”，进而形成不敢腐的高压态势。习近平还特别重视依法反腐，强调在法治轨道上开展反腐败斗争，把法律手段用足，把刑罚手段用到位，并加强反腐败国际法律合作，不能让腐败分子逍遥法外。

（九）关于依法治军和建设法治军队的观点。党的十八大以来，习近平同志作为党中央总书记、国家主席和军委主席提出了强军目标、强军之要、强军之基，强调依法治军从严治军是强军之基，是建军治军的基本方略，并就军事建设作出了一系列重要论述，深刻阐明了新的历史条件下依法治军、从严治军、建设法治军队的战略地位、根本原则和目标任务，科学回答了中国特色军事法治建设一系列重大理论和现实问题，丰富发展了中国特色社会主义法治理论和军事理论。

习近平指出：“一个现代化国家必然是法治国家，一支现代化军队必然是法治军队。深入推进依法治军、从严治军，是全面推进依法治国总体布局的重要组成

① 《历史使命越光荣奋斗目标越宏伟越要增强忧患意识越要从严治党》，《人民日报》2014年10月9日，第1版。

② 习近平：《在十八届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话》（2015年6月26日），《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》，北京：中央文献出版社、中国方正出版社，2016年，第62页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

部分，是实现强军目标的必然要求。整个国家都在建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，军队法治建设不抓紧，到时候就跟不上趟了。”① “国家要依法治国，军队要依法治军。”② 2014 年，习近平在主持党的十八届四中全会决定起草时，明确要求把依法治军、从严治军问题单列一块写进去，纳入依法治国总体布局。四中全会作出的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》就“深入推进依法治军从严治军”进行了一体部署。四中全会之后，习近平亲自到部队视察，强调要紧紧围绕强军目标，扎实推进依法治军、从严治军，指出：“厉行法治、严肃军纪，是治军带兵的铁律，也是建设强大军队的基本规律。”“要强化法治观念，严格部队管理，狠抓条令条例贯彻落实，提高部队正规化水平。”③“要强化法治信仰和法治思维，把法治教育训练纳入部队教育训练体系，把培育法治精神作为强军文化建设的重要内容，将法治内化为政治信念和道德修养，外化为行为准则和自觉行动。依法治军关键是依法治官、依法治权。”④习近平还亲自决策起草、亲自审定、亲自批准印发了《关于新形势下深入推进依法治军从严治军的决定》，明确提出了深入推进依法治军从严治军的指导思想、目标要求、基本原则、主要任务和重大改革举措，深刻阐明依法治军从严治军一系列重大理论和实践问题，为新形势下深入推进依法治军从严治军、提高国防和军队建设法治化水平，提供了科学指南和根本遵循，标志着我军法治建设站上新起点，人民军队法治化建设进入“快车道”。

（十）关于法治队伍建设的观点。习近平指出：“全面推进依法治国，建设一支德才兼备的高素质法治队伍至关重要。”⑤ 在一系列讲话和重要批示中，习近平深刻阐述了法治队伍建设的极端重要性，十分明确地把法治队伍建设作为全面依法治国的重大战略问题，丰富和完善了中国特色社会主义法治理论。

在全面推进依法治国的背景下，习近平创造性地提出了“法治工作者”、“法治队伍”等概念，用以取代“法律工作者”和“法律工作队伍”等概念，凸显了法治精神、法治职业。法治工作者队伍涵盖的范围比较广泛，举凡在党政军机关、司法机关、人民团队、社会各领域专职从事涉法工作和法治工作的人员，都可称为法治工作者，都隶属于法治队伍和法治职业共同体。这就凸显了法治队伍建设的综合性

① 习近平：《提高国防和军队建设法治化水平》（2014 年 12 月 26 日），《习近平关于协调推进“四个全面”战略布局论述摘编》，第 109 页。

② 《习近平总书记系列重要讲话读本（2016 年版）》，北京：学习出版社、人民出版社，2016 年，第 258 页。

③ 习近平：《在视察南京军区机关时的讲话》（2014 年 12 月 14 日），《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 116 页。

④ 《习近平总书记系列重要讲话读本（2016 年版）》，第 258 页。

⑤ 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015 年第 1 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和普遍性。

习近平强调，全面依法治国亟需强有力的组织和人才保障，必须将法治工作队伍建设与实施宪法、科学立法、严格执法、公正司法、全民守法、党的领导同步部署；突出法治人才素质标准，既坚持德才兼备，又凸显职业特点，建设政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的高素质法治队伍；面向法治实施第一线，坚持从严治警，完善职业保障制度，营造良好生态，建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍；坚持正确政治方向，深化律师制度改革，发展公证员、基层法律工作者、人民调解员队伍，加强法律服务队伍建设；要深化法学教育改革，创新法治人才培养机制，培养造就熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系的法治人才及后备力量，培养一大批高素质的涉外法律人才。

（十一）关于法治思维和法治方式的观点。法治思维和法治方式是对人治思维和人治方式的革命。习近平指出，提倡法治思维和法治方式，实质是把对法治的尊崇、对法律的敬畏转化成思维方式和行为方式，做到在法治之下，而不是法治之外，更不是法治之上想问题、作决策、办事情；其关键是守规则、重程序，做到法定职责必须为、法无授权不可为，尊重和保护人民权益，自觉接受监督。坚持法治思维和法治方式，要抓住领导干部这个关键少数。各级领导干部要做尊法学法守法用法的模范，提高运用法治思维和法治方式的能力，努力以法治凝聚改革共识、规范发展行为、促进矛盾化解、保障社会和谐；牢固树立宪法法律至上、法律面前人人平等、权由法定、权依法使等基本法治观念，彻底摈弃人治思想和长官意志，决不搞以言代法、以权压法；努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

（十二）关于全球治理体制和治理规则变革的观点。推进全球治理体制变革，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体，是习近平提出的具有深远意义和世界影响的重大战略思想。统筹国内国际两个大局，是我们党治国理政的政治智慧和重要原则。在法治领域，同样要坚持统筹国内法治和国际法治两个大局，正确处理国内法治与国际法治的关系，更好地运用国内规则和国际规则两个规则体系维护我国的合法利益，为中国的繁荣富强、持续稳定发展创造更为有利的条件。推动国际关系民主化、法治化、合理化，是推进全球治理格局、治理体制、治理规则变革的重要抓手和实践路径。世界的命运必须由各国人民共同掌握，世界上的事情应该由各国政府和人民共同商量来办，全球事务应该由各国共同治理；在国际关系中普遍遵守国际法和公认的国际关系基本原则，用各国共同书写且统一适用的规则来明是非、促和平、谋发展；体现各方关切和诉求，适应国际力量对比的新变化，更好维护新型市场国家和广大发展中国家的正当权益。中国应更加主动、更有作为地参与或主导国际规则的制定、实施和适用，提高中国话语权。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、习近平关于法治建设和政法工作的辩证思维

习近平强调，要学习掌握唯物辩证法的根本方法，不断增强辩证思维能力，提高驾驭复杂局面、复杂问题的本领。我们的事业越是向纵深发展，就越要不断增强辩证思维能力。习近平关于法治建设和政法工作的一系列重要论述生动地体现出精准练达的辩证思维。本文仅举若干实例。

民主与专政。民主与专政的关系是国家政权建设和治国理政中的基本矛盾之一。关于这一基本矛盾，习近平指出：要正确认识和处理民主与专政的辩证关系，只讲专政，不讲民主是不对的；只讲民主，不讲专政也是不对的。人民民主专政是我国宪法规定的国家性质，人民民主专政的国家政权机关必须以坚定的政治立场、高度的政治清醒、强烈的政治自觉，把维护人民群众合法权益作为出发点和落脚点。面对各种敌对势力变本加厉的渗透破坏颠覆活动，面对民族分裂势力和宗教极端势力穷凶极恶的暴力恐怖活动，我们要毫不迟疑、毫不动摇地拿起人民民主专政的武器，坚决打击。同时，我们在具体工作中要正确认识和处理两类不同性质的矛盾，依法打击孤立极少数、团结教育挽救绝大多数，最大限度地扩大教育面、缩小打击面、减少对立面。对人民内部矛盾，要善于运用法治、民主、协商的办法进行处理。对敌我矛盾，既要旗帜鲜明、敢于斗争，稳准狠打击敌人、震慑犯罪，防止养痈遗患，又要讲究谋略、巧于斗争，有效争取舆论、赢得人心，防止授人以柄。

法治与改革。法治与改革有着内在的、相辅相成的必然联系。习近平围绕法治与改革关系发表了一系列重要讲话，深刻揭示出在全面深化改革和全面依法治国形势下改革与法治的内在关系，为保证改革的合法性与法治的现代性提供了重要理论支撑。习近平指出，全面深化改革和全面依法治国如车之双轮、鸟之两翼。改革与法治的关系，集中体现为在法治下推进改革、在改革中完善法治。一方面，要运用法治思维和法治方式深化改革，发挥法治对改革的引领和推动作用，确保重大改革于法有据，做到在法治的轨道上推进改革，以法治凝聚改革共识、以法治引领改革方向、以法治规范改革进程、以法治化解改革风险、以法治巩固改革成果。另一方面，要把法治改革纳入全面深化改革的总体部署，立法要主动适应改革的要求，加强重点领域立法，修改和废止不适应改革要求的法律，完善中国特色社会主义法治体系，同步推进立法体制、执法体制和司法体制改革。科学立法是处理改革和法治关系的关键环节，要坚持立法决策和改革决策相统一，实现立法和改革相衔接。

维稳与维权。习近平指出：从人民内部和社会一般意义上讲，维权是维稳的基础，维稳的实质就是维权。对涉及维权的维稳问题，首先要把群众合理合法的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

利益诉求解决好。单纯维稳，不解决利益问题，那是本末倒置，最后也难以稳定下来。要完善对维护群众切身利益具有重大作用的制度，强化法律在化解矛盾中的权威地位，建立健全畅通有序的诉求表达、矛盾调处、权益保障、心理干预机制，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，使群众由衷感到权益受到了公平对待、利益得到了有效维护。要改革信访制度，按照诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理的要求，及时解决群众合理合法诉求，维护正常信访秩序。总之，维权问题得不到应有的重视和妥善处理，维稳问题就不可能得到有效解决。习近平关于维权与维稳的辩证关系的理论创新，揭示了社会矛盾的复杂性，明确了法律在化解矛盾、维护稳定中的权威地位，突出了法治在处理维权与维稳关系中的价值导向和基本功能，为运用法治思维和法治方式驾驭复杂局面、实现维稳维权辩证统一，提供了理论武器。

活力与秩序。在治国理政中，正确处理活力与秩序（自由与秩序）的关系，是辩证思维和政治智慧的集中表现。习近平指出：国家和社会治理是一门科学，管得太死，一潭死水不行，管得太松，波涛汹涌也不行。要讲究辩证法，处理好活力与秩序的关系。处理好活力与秩序的关系，就要坚持法治思维和法治方式，在法治轨道上统筹社会力量、平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为，依靠法治解决各种社会矛盾和问题，确保我国社会在深刻变革中既生机勃勃又井然有序；建立健全依法维权和化解纠纷机制、利益表达机制、救济救助机制；畅通群众利益协调、权益保障法律渠道；完善立体化社会治安防控体系，保障人民生命财产安全。还要坚持党政依法治理和社会依法自治相结合，鼓励和支持公民、社会组织等各类社会主体通过自我协商、平等对话、依法解决社会问题，以形成既安定有序又充满活力的良性局面。

法律与政策。政策与法律的关系是法学理论和法治实践的基本问题。然而，在这个问题上却存在着这样或那样的认识误区以至思想混乱。针对这种情况，习近平强调要正确认识和处理党的政策与国家法律的关系，指出："我们党的政策和国家法律都是人民根本意志的反映，在本质上是一致的。党的政策是国家法律的先导和指引，是立法的依据和执法司法的重要指导。要善于通过法定程序使党的主张成为国家意志、形成法律，通过法律保障党的政策有效实施，确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。党的政策成为国家法律后，实施法律就是贯彻党的意志，依法办事就是执行党的政策。"① 应当发挥政策和法律的各自优势，促进党的政策和国家法律互联互动，不能把两者对立起来、割裂开来。当政策和法

① 习近平：《在中央政法工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第20页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

律出现矛盾时，要及时调整政策或修改法律，使之协调一致，同时要努力做到统一正确实施。

法律与党内法规。提出党内法规与国家法律的关系并强调注重党内法规同国家法律的衔接和协调、共同发挥在治国理政中的互补性作用，是十八大之后我国政治生活和法治建设的重大理论和实践创新，是党法关系的新发展。习近平指出："加强党内法规制度建设是全面从严治党的长远之策、根本之策。我们党要履行好执政兴国的重大历史使命、赢得具有许多新的历史特点的伟大斗争胜利、实现党和国家的长治久安，必须坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设。"① "在我们国家，法律是对全体公民的要求，党内法规制度是对全体党员的要求，而且很多地方比法律的要求更严格。我们党是先锋队，对党员的要求应该更严。全面推进依法治国，必须努力形成国家法律法规和党内法规制度相辅相成、相互促进、相互保障的格局。"② "新形势下，我们党要履行好执政兴国的重大职责，必须依据党章从严治党、依据宪法治国理政。"③ 建设中国特色社会主义法治体系，既要形成完备的法律规范体系，也要形成完善的党内法规制度体系。拥有一套完备的党内法规体系是我们党的一大政治优势。要以党章和宪法为基石，加快党内法规制度建设，力争到建党 100 周年时形成内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规制度体系，为提高党的执政能力和领导水平、推进国家治理体系和治理能力现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的制度保障。

法律与道德。法律与道德、法治与德治的关系是中外法学史上的恒久话题。习近平从历史与现实相结合的维度精辟地阐述了二者之间的辩证关系，夯实了坚持依法治国与以德治国相结合的理论基础。习近平指出："法律是成文的道德，道德是内心的法律，法律和道德都具有规范社会行为、维护社会秩序的作用。治理国家、治理社会必须一手抓法治、一手抓德治，既重视发挥法律的规范作用，又重视发挥道德的教化作用，实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。"④ "发挥好法律的规范作用，必须以法治体现道德理念、强化法律对道德建设的促进作用。一方面，道德是法律的基础，只有那些合乎道德、具有深厚道德基础的法律才能为更多人所自觉遵行。另一方面，法律是道德的保障，可以通过强制性规

① 《坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设》，《人民日报》2016 年 12 月 26 日，第 1 版。

② 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 55 页。

③ 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉辅导读本》，第 43—44 页。

④ 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015 年第 1 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

范人们行为、惩罚违法行为来引领道德风尚。要注意把一些基本道德规范转化为法律规范，使法律法规更多体现道德理念和人文关怀，通过法律的强制力来强化道德作用、确保道德底线，推动全社会道德素质提升。”① “发挥好道德的教化作用，必须以道德滋养法治精神、强化道德对法治文化的支撑作用。再多再好的法律，必须转化为人们内心自觉才能真正为人们所遵行。‘不知耻者，无所不为。’没有道德滋养，法治文化就缺乏源头活水，法律实施就缺乏坚实社会基础。在推进依法治国过程中，必须大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬中华传统美德，培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，提高全民族思想道德水平，为依法治国创造良好人文环境。”② 这些深刻论述突破了法治、德治水火不容的传统思维定势，阐明了一种现代法治和新型德治相结合的治国新思路。按照这种新思路，法治和德治相结合就是治国的必然之道。习近平关于法治的思想中的法德兼治、法德共治理论既是对中国古代治国理政智慧的传承，又是对国家治理现代化理论的丰富和发展。

信念与能力（职业道德与职业能力）。信念与能力问题实质就是德与才的关系问题。政法工作的性质决定了在理想信念问题上广大干警必须有更高的标准、更严的要求。“坚定的理想信念是政法队伍的政治灵魂。……必须把理想信念教育摆在政法队伍建设第一位，不断打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想基础。”③ 对于政法工作者来说，理想信念当中很重要的是法治精神和职业良知。习近平指出：“做到严格执法、公正司法，就要信仰法治、坚守法治。‘法不阿贵，绳不挠曲。’这就是法治精神的真谛。如果不信仰法治，没有坚守法治的定力，面对权势、金钱、人情、关系，是抵不住诱惑、抗不住干扰的。”④ 政法干警“要把法治精神当作主心骨，做知法、懂法、守法、护法的执法者，站稳脚跟，挺直脊梁，只服从事实，只服从法律，一是一、二是二，不偏不倚，不枉不纵，铁面无私，秉公执法”。⑤ “各行各业都要有自己的职业良知……政法机关的职业良知，最重要的就是执法为民。”⑥ “职业良知来源于职业道德。要把强化公正廉洁的职业道德作为必修课，教育引导广大

① 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015年第1期。

② 习近平：《加快建设社会主义法治国家》，《求是》2015年第1期。

③ 习近平：《在中央政法工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第99—100页。

④ 习近平：《严格执法，公正司法》，中共中央文献研究室编：《十八大以来重要文献选编》（上），北京：中央文献出版社，2014年，第719页。

⑤ 习近平：《严格执法，公正司法》，中共中央文献研究室编：《十八大以来重要文献选编》（上），第719页。

⑥ 习近平：《严格执法，公正司法》，中共中央文献研究室编：《十八大以来重要文献选编》（上），第718页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

干警自觉用职业道德约束自己”。①

在树立法治精神、培养职业良知的同时，要大力加强能力建设。习近平指出：同面临的形势和任务相比，法治队伍能力水平还很不适应，“追不上、打不赢、说不过、判不明”的问题还没有完全解决，面临着“本领恐慌”问题，必须大力提高业务能力。“有才无德会败坏党和人民的事业，但有德无才也同样会贻误党和人民的事业。我们常讲要亮剑，这不仅需要有亮剑的勇气，更需要有亮剑的本事和克敌制胜的能力。各级政法机关要把能力建设作为一项重要任务，确保更好履行政法工作各项任务。”②

习近平关于法治建设的其他许多论述也都体现了精准练达的辩证法思维。例如，法治建设既不能罔顾国情、超越阶段，也不能因循守旧、墨守成规。法治建设要坚持文明互鉴、对外开放，但不能机械临摹、全面移植、全盘西化。全面深化改革、全面依法治国，要坚持加强顶层设计与摸着石头过河相结合。我们既要坚持党对政法工作的领导不动摇，又要改善党对政法工作的领导，不断提高党领导政法工作的能力和水平。新闻媒体要加强对执法司法工作的监督，但要处理好监督与干预的关系，防止形成“舆论审判”。

〔责任编辑：赵　磊〕

① 习近平：《严格执法，公正司法》，中共中央文献研究室编：《十八大以来重要文献选编》（上），第 718—719 页。

② 习近平：《在中央政法工作会议上的讲话》，《习近平关于全面依法治国论述摘编》，第 101 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net